

copia-de-grt-hq-sop-proc-006916-mexico-davara-v1-1

policies/global/copia-de-grt-hq-sop-proc-006916-mexico-davara-v1-1.docm

Objetivo

El objetivo de este documento es garantizar que los Datos Personales (como se define a continuación) se procesen de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables, en particular con los requisitos definidos en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE ("GDPR").

Alcance

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de Grünenthal en la sede de Grünenthal. También establece los principios y estándares para todos los PNO locales en las filiales de Grünenthal, de acuerdo con las leyes de privacidad de datos aplicables.

Responsabilidades

Esta sección proporciona información sobre los roles en cuestión en el proceso descrito.

Parte

Responsabilidad

Empleados (iniciadores de actividades de procesamiento de datos personales)

Asegurar la participación oportuna del Equipo de Protección de Datos en lo que concierne a sus actividades comerciales sobre Datos Personales.

Ingresar la información requerida en el Registro de Procesamiento de Datos "2B Advice PrIME" (a través de la encuesta en línea), junto con el Coordinador de Protección de Datos, si es designado.

Apoyar al equipo de protección de datos en la realización de evaluaciones de impacto de protección de datos.

Proporcionar información funcional a los acuerdos de protección de datos relevantes, si los hubiera.

Asegurarse de que todas sus actividades relacionadas con los Datos Personales estén en línea con los consejos e instrucciones del Equipo de Protección de Datos.

Coordinadores de Protección de Datos (empleados designados que actúan como enlace de conexión entre el área funcional y el Equipo de Protección de Datos)

Coordinar (y apoyar) todas las actividades relevantes que involucren el Procesamiento de Datos Personales por parte de los empleados en el área funcional correspondiente.

Adquisición

Líder de proceso en coordinación con el acuerdo con el proveedor, que puede incluir acuerdos de protección de datos relevantes con los proveedores, si corresponde.

Equipo de Protección de Datos (está formado por colegas de Global Compliance, Global IT, Global Legal y el delegado de Protección de Datos externo)

Proporciona asesoramiento sobre todos los temas de protección de datos (incluida la seguridad de TI) en la sede de GRT.

Revisa y, si corresponde, aprueba, las actividades de procesamiento de datos personales antes de que tengan lugar.

Propone la implementación de medidas adicionales para garantizar que los Datos Personales se procesen de acuerdo con los requisitos de protección de datos y seguridad de TI aplicables.

Asesora al Asesor Jurídico y al Miembro de la Junta Ejecutiva correspondiente cuando sea requerido en este PNO.

Se pone en contacto con las autoridades alemanas de protección de datos cuando se lo requiera en este PNO, después de la aprobación por parte del Asesor Jurídico y el miembro de la Junta Ejecutiva correspondiente.

Abogado General

Aprueba las actividades de procesamiento de datos personales de alto riesgo, incluidas las transferencias de datos a terceros países que no proporcionan un nivel de protección esencialmente equivalente al de la UE, en estrecha alineación con el miembro del Comité Ejecutivo responsable de la actividad de procesamiento, después de obtener el asesoramiento del Equipo de Protección de Datos.

Miembro de la Junta Ejecutiva responsable de la actividad de procesamiento

Aprueba las actividades de procesamiento de datos personales de alto riesgo, incluidas las transferencias de

datos a terceros países que no brindan un nivel de protección esencialmente equivalente al de la UE-EEE, en estrecha alineación con el Asesor Jurídico, después de obtener el asesoramiento del Equipo de Protección de Datos.

Términos y definiciones

Términos

Definición/ Explicación

Datos personales

Cualquier información relacionada con un sujeto de datos (como se define a continuación).

El término "cualquier información" se refiere a cualquier tipo de datos que puedan atribuirse, directa o indirectamente, a una persona física o natural, como nombre, edad, profesión, cargo en la empresa, datos de contacto personales o profesionales, opiniones, datos pseudonimizados, imágenes, vídeo o grabaciones de audio, datos sobre salud, etc.

Categorías especiales de datos personales

Datos personales que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos con el fin de identificar de forma única a una persona física, datos relacionados con la salud o datos relacionados con la vida sexual u orientación sexual de una persona física.

Sujeto de datos (individuo interesado)

Una persona física que pueda ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea, o a uno o más factores específicos de los aspectos físicos, fisiológicos, genéticos, identidad mental, económica, cultural o social de esa persona física.

Procesamiento de datos personales (o actividad de procesamiento)

Cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice sobre Datos Personales o sobre conjuntos de Datos Personales, sea o no por medios automatizados, tales como recolección, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, difusión o puesta a disposición, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción.

Controlador de datos

Persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del Tratamiento de Datos Personales (es decir, normalmente, GRT actúa como Responsable del Tratamiento en el contexto de sus actividades comerciales).

Procesador de datos

Persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que procesa Datos Personales en nombre de GRT (es decir, empresas de nómina o proveedores de servicios en la nube).

GDPR

El Reglamento general de protección de datos 2016/679 establece los estándares para la protección de datos personales en los mercados de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

GRT

Abreviatura de 'Grünenthal'.

2B Advice PRIME

Registro de actividades de tratamiento de datos personales de GRT.

La información se ingresa en este registro al completar una encuesta en línea que se interconecta con el software.

El registro está disponible en el enlace: <http://2bsecure.grtgroup.com/>

Evaluación de impacto de protección de datos

Evaluación que, de acuerdo con el RGPD, siempre debe realizarse cuando una actividad de procesamiento podría resultar en un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, que tiene como objetivo evaluar el impacto que estas operaciones podrían tener en las personas involucradas (es decir, fraude de identidad, daño a la reputación, daño físico, etc.).

Transferencia de datos a un tercer país

La transmisión (o la mera divulgación) de datos personales a un tercero (es decir, personas u organizaciones) registrados o establecidos en un país fuera de la UE/ EEE, incluidas las afiliadas o empleados de GRT.

Cláusulas contractuales estándar ("CEC")

Disposiciones contractuales redactadas y publicadas por la Comisión Europea que sirven como instrumento legal para garantizar la transferencia legal y segura de datos personales desde dentro de la UE a terceros países.

Proceso

Registro de actividades de tratamiento de Datos Personales "2B Advice PrIME"

Casi todos los empleados manejan datos personales en sus actividades profesionales diarias. El Tratamiento de Datos Personales tiene lugar, por ejemplo, cuando información como nombres de personas, datos de contacto, números de seguridad social, opiniones personales, grabaciones de video o audio, datos de salud u otro tipo de Datos Personales, son utilizados internamente o por terceras partes, en nombre de GRT.

Cada actividad de procesamiento (planificada) que involucre el procesamiento de datos personales debe registrarse en el registro de actividades de procesamiento de GRT "2B Advice PrIME".

El establecimiento y mantenimiento de este registro es un requisito legal y permite a GRT mantener una visión general de todas las actividades de procesamiento. También permite a GRT detectar posibles incumplimientos en el manejo de datos personales y reaccionar rápidamente en caso de que, por ejemplo, se materialice una violación de datos o si las personas ejercen sus derechos de privacidad de datos. La información registrada en el "2B Advice PrIME" también debe proporcionarse a las Autoridades de Protección de Datos si así lo solicitan.

Por lo tanto, cada vez que se planifica una nueva actividad de procesamiento de Datos Personales, o es necesario modificar una actividad de procesamiento existente, su iniciador o el Coordinador de Protección de Datos (si está designado), debe notificar al Equipo de Protección de Datos. El equipo de protección de datos enviará la encuesta en línea al iniciador o al coordinador de protección de datos para que la complete.

Una vez completada la encuesta, el Equipo de Protección de Datos debe ser informado por correo electrónico (dataprivacy.de@grunenthal.com). El equipo de protección de datos revisará y aprobará la actividad de procesamiento, si cumple con todos los requisitos de protección de datos aplicables. El Procesamiento de Datos Personales no está permitido hasta que la entrada correspondiente sea aprobada por el Equipo de Protección de Datos y el Proveedor de TI sea aprobado por Global IT, de acuerdo con el PROC-003393 Calificación de Proveedores de TI, en su caso.

La revisión por parte del equipo de protección de datos tiene como objetivo garantizar que el procesamiento de datos personales cumpla con las leyes de protección de datos, que los datos reciban un nivel adecuado de

protección y que los derechos de las personas interesadas se conserven adecuadamente.

El equipo de protección de datos puede proponer que se implementen medidas adicionales antes de que se pueda iniciar la actividad de procesamiento de datos personales. El iniciador de la actividad de tratamiento o, alternativamente, el Coordinador de Protección de Datos correspondiente, será el responsable de la efectiva implementación de tales medidas. Esta responsabilidad se documentará en "2B Advice PRIME".

Evaluaciones del impacto de la protección de datos

Si una actividad de procesamiento puede resultar en un alto riesgo para los derechos y libertades de los Interesados, la ejecución de una Evaluación de Impacto de Protección de Datos de acuerdo con el Art. 35 GDPR es obligatorio. Esta evaluación sirve para evaluar el impacto que las operaciones previstas podrían tener en los Interesados (p. Ej., Fraude de identidad, daño a la reputación, daño físico, etc.) y para definir medidas de mitigación para minimizar dichos riesgos.

Una actividad de procesamiento de datos personales probablemente puede resultar en un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas si (entre otros):

Implica una evaluación sistemática y extensa de los aspectos personales relacionados con las personas físicas utilizando un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, y en el que se basan las decisiones que producen efectos jurídicos o similares en la persona física; o

Implica el procesamiento a gran escala de categorías especiales de datos, como los datos relacionados con la salud; o

Se trata de la vigilancia sistemática de una zona de acceso público a gran escala (por ejemplo, el uso de circuito cerrado de televisión "CCTV").

Las Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos deben ser realizadas por el Equipo de Protección de Datos en estrecha alineación con el iniciador de la actividad o, si es designado, el Coordinador de Protección de Datos correspondiente. La evaluación siempre debe realizarse antes de que se inicien actividades relacionadas con los datos personales.

Cuando los resultados de la evaluación indiquen que el tratamiento resultaría en un alto riesgo, el Equipo de Protección de Datos asesorará al iniciador de la actividad o, en su caso, al Coordinador de Protección de Datos, sobre la implementación de medidas de mitigación adicionales para reducir el riesgo. La actividad de tratamiento solo se permitirá en la medida en que el Equipo de Protección de Datos considere que el riesgo se ha reducido a un nivel aceptable.

Si, a pesar de las medidas implementadas para reducir el riesgo, los resultados de la evaluación aún indican que el procesamiento daría lugar a un alto riesgo, se debe consultar previamente a las Autoridades de Protección de

Datos. En ese caso, el Abogado General y el Miembro de la Junta Ejecutiva responsable del área en cuestión también deben aprobar la actividad de procesamiento antes de que el Equipo de Protección de Datos se acerque a las Autoridades de Protección de Datos.

Si dicha consulta se considera necesaria, el Equipo de Protección de Datos ayudará al Abogado General y al Miembro de la Junta Ejecutiva responsable del área en cuestión a alinearse con las Autoridades de Protección de Datos. El Equipo de Protección de Datos también asesorará sobre si se debe buscar la opinión de las personas afectadas por la actividad de procesamiento.

Tratamiento de datos personales por parte de terceros

Los terceros pueden referirse a proveedores de servicios, clientes, afiliados de GRT, autoridades y, en general, cualquier individuo u organización diferente de la entidad de GRT (o los empleados) que inician la actividad de procesamiento de Datos Personales. Los interesados tampoco se consideran terceros.

La transferencia de datos personales a terceros, o el procesamiento de estos datos por parte de terceros, siempre debe ser capturada en "2B Advice PrIME" y previamente aprobada por el Equipo de Protección de Datos, de acuerdo con este PNO, y por Global IT, en alineación con el PROC-003393 Calificación de proveedores de TI, cuando corresponda. A continuación, el Equipo de Protección de Datos indicará el formato de contrato adecuado que debe celebrarse con el tercero correspondiente.

Siempre que el tercero actúe como Procesador de Datos, un Acuerdo de Procesamiento de Datos ("DPA") de acuerdo con el art. 28 GDPR siempre debe ser celebrado con dicha parte, por el iniciador / solicitante (empleado) con el apoyo del Equipo de Protección de Datos. La orden no debe ejecutarse sin un DPA firmado y aprobado.

Transferencias de datos fuera de la UE

Las transferencias de datos se refieren a la transmisión de datos personales a terceros, registrados o establecidos fuera de la UE. También se refieren a la mera divulgación de datos personales a personas u organizaciones fuera de la UE, incluso si los datos todavía se almacenan en la UE. En este contexto, las filiales de GRT fuera de la UE también se consideran terceros.

El procesamiento de datos personales a un tercer país en el contexto de las actividades de GRT siempre debe ir acompañado de medidas que garanticen un nivel adecuado de protección de datos en el país del destinatario (= importador de datos). Tales medidas pueden ser, por ejemplo, las Cláusulas Contractuales Tipo ("CEC") según lo dispuesto por la Comisión de la UE, así como otras medidas técnicas y organizativas.

Además, las leyes del país del importador de datos deben ser evaluadas por GRT. Esta evaluación sirve para determinar si estas leyes proporcionan un nivel de protección esencialmente equivalente a los Datos personales como si los datos fueran procesados en la UE. En este escenario, el Equipo de Protección de Datos instruirá al empleado correspondiente para que envíe un "cuestionario para importadores de datos" al importador de datos (además de los contratos aplicables). Las respuestas proporcionadas por el importador de datos serán revisadas

por el Equipo de Protección de Datos, quien luego emitirá una opinión sobre si las leyes del país del importador de datos brindan el nivel de protección requerido.

Si la evaluación no da como resultado un nivel de protección esencialmente equivalente al de los Datos Personales en cuestión, el Equipo de Protección de Datos evaluará las características de la actividad de procesamiento, tales como:

La sensibilidad de los datos personales procesados

La ubicación de los centros de datos

Si el importador de datos tendrá acceso a datos personales "sin procesar".

Si existen medidas adecuadas para proteger los Datos personales

La criticidad empresarial del servicio.

La existencia de terceros alternativos en la UE

El equipo de protección de datos puede asesorar sobre la implementación de medidas de mitigación adicionales para reducir los riesgos identificados como resultado de la transferencia potencial.

Si, a pesar de las medidas propuestas e implementadas, el Equipo de Protección de Datos aún considera que la actividad de procesamiento es un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas involucradas, la transferencia de datos solo se puede ejecutar si es aprobada por el Asesor Jurídico y el Miembro de la Junta Ejecutiva responsable. para el área en cuestión.

Plantillas y formularios necesarios para el proceso

Diagrama de flujo de procesamiento de datos personales dentro de la UE

Diagrama de flujo de procesamiento de datos personales fuera de la UE

Plantillas de protección de datos GRT

Cuestionario para importadores de datos

Preguntas frecuentes y diagrama de flujo_2B Advice

Se puede encontrar en la Página de “Cumplimiento Global” en la Intranet o en los enlaces de la Infocard de este PNO.

Referencias

PROC-003393 Calificación del proveedor de TI

Índice Histórico

No. de revisión

Descripción de los cambios

01

Documento nuevo

8 Apéndice 1: México.

8.1 Objetivo

El presente Apéndice tiene por objeto adaptar la Política Global para el Tratamiento de Datos Personales de Grünenthal a la normativa mexicana en materia de protección de datos personales, garantizando su plena conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y con las demás disposiciones aplicables.

8.2 Alcance.

El presente Apéndice, así como los procedimientos establecidos en él, son aplicables a todos los empleados, áreas y procesos de GRT que involucren el tratamiento de datos personales, cuando, por el territorio de origen de los datos, los efectos del tratamiento o cualquier otro criterio previsto en la legislación aplicable o en el derecho internacional, resulte aplicable la normativa mexicana en materia de protección de datos personales.

Asimismo, las Políticas Globales y el presente Apéndice deberán operar como complemento de las políticas locales en materia de protección de datos personales adoptadas por las filiales de GRT, en particular por Grünenthal de México, S.A. de C.V., políticas locales que desarrollan de manera más detallada los roles, procedimientos y metodologías necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa mexicana aplicable en la materia.

8.3 Responsabilidades.

La sección 3 “Responsabilidades” de la Política Global de GRT en materia de protección de datos personales establece los roles y funciones que deben asumir diversos miembros y grupos dentro de la organización. Dichas responsabilidades se mantendrán vigentes, con las siguientes adecuaciones específicas:

Equipo de Protección de Datos (denominado en México como Departamento de Datos Personales): se incorpora la responsabilidad de recibir, gestionar y hacer efectivas las solicitudes de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), conforme a lo dispuesto por la normativa mexicana en materia de protección de datos personales.

Abogado General: se elimina de sus facultades la aprobación de transferencias internacionales de datos personales, conservando únicamente su facultad de aprobación cuando se trate de datos personales considerados de alto riesgo.

Miembro de la Junta Ejecutiva responsable de la actividad de tratamiento: se suprime igualmente la facultad de aprobación de transferencias internacionales de datos personales, manteniéndose solo su aprobación en los casos de datos personales de alto riesgo.

8.5. Proceso.

8.5.1. Registro de actividades de tratamiento de Datos Personales “2B Advice PrIME”

El proceso establecido en el apartado 5.1 Registro de actividades de tratamiento de Datos Personales “2B Advice PrIME” se mantendrá como obligatorio cuando la normativa mexicana es aplicable. Solo tendrá las siguientes modificaciones:

Los registros correspondientes se identificarán como Inventarios de Datos Personales.

Los registros deberán de ser informados al correo del Equipo de Protección de Datos Personales de la filial correspondiente y en caso de ser la filial de Grünenthal en México (Datos.PersonalesMX@grunenthal.com).

8.5.2. Evaluaciones de Impacto de la Protección de Datos.

El Proceso establecido en el segmento 5.2 Evaluaciones de impacto de la protección de datos personales de la Política Global de GRT sigue siendo válido para su aplicación en México.

En su caso, GRT deberá de seguir la metodología establecida en la Política de Evaluación de Impacto en la

Protección de Datos Personales de Grünenthal de México, S. A. de C.V., filial de GRT en el territorio, para su realización.

8.5.3. Tratamiento de datos personales por parte de terceros.

El proceso establecido en el segmento 5.3. Tratamiento de Datos Personales por parte de terceros sigue siendo válido y aplicable en México, solo con las siguientes modificaciones:

Las transferencias de datos a terceros también van a requerir antes de su ejecución la firma de un acuerdo o instrumento jurídico vinculante para su realización. En su caso, los contratos de transferencias o de procesamiento de datos personales (conocido como remisión de datos en México) deberán de hacerse conforme a lo establecido en el Manual de Relaciones con Terceros de Grünenthal de México, S. A. de C.V., filial de GRT en el territorio, para su realización.

8.5.4. Transferencia de datos fuera de la México.

El Proceso establecido en el segmento 5.4 Transferencia de datos fuera de la UE, no es aplicable en México, ya que la normativa mexicana no hace distinción entre transferencias nacionales o internacionales.

Plantillas y formularios necesarios para el proceso.

Las plantillas y formularios establecidas en el segmento 5.5 sigue siendo validas, aunque será necesario la inclusión las siguientes políticas y manuales para la adecuada implementación de la presente política y anexo,

Manual de Relaciones con Terceros de Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Política General de Protección de Datos de Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Política para la Elaboración de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos Personales de Grünenthal de México, S.A. de C.V.